

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNOLÓGICOS

TERMO DE ADESÃO E CREDENCIAMENTO DO MÉDICO NA PLATAFORMA MEDCONNECT

CONTRATANTE: MEDCONNECT SAÚDE DIGITAL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ/ME) sob o nº 29.483.710/0001-39, com sede estabelecida na Rua Maria Monteiro, nº 882, Sala 14, Bairro Cambuí, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13025-151, neste ato representada por seu Sócio-Administrador, Sr. **BRUNO ALVES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 31.594.882-X SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF/ME) sob o nº 274.583.091-36.

CONTRATADO (MÉDICO **ADERENTE**):
_____, brasileiro(a), portador(a) da
Cédula de Identidade RG nº _____, inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF/ME) sob o nº _____, regularmente inscrito(a) no Conselho Regional de
Medicina do Estado de _____ sob o CRM nº _____, residente e domiciliado(a) na
_____, nº _____,
Bairro _____, na Cidade de _____, Estado de _____,
CEP _____.

As Partes acima identificadas, têm, entre si, justo e contratado o presente Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços Tecnológicos e Termo de Adesão, que se regerá pelas cláusulas e condições adiante aduzidas.

DECLARAÇÃO INICIAL: O MÉDICO ADERENTE, devidamente qualificado neste instrumento, declara, sob as penas da lei, estar devidamente inscrito perante o Conselho Regional de Medicina (CRM) indicado, encontrando-se em pleno e regular exercício de seus direitos profissionais, sem qualquer impedimento legal, ético, administrativo ou judicial para o livre exercício da medicina e para a prática de atos médicos por meio de tecnologias de telemedicina. Ao manifestar sua anuência eletrônica ou assinatura deste termo, o médico adere livremente e sem reservas a todas as condições estabelecidas no presente instrumento contratual.

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de tecnologia por parte da CONTRATANTE em favor do CONTRATADO, consubstanciada na disponibilização de licença de uso de plataforma digital de intermediação (Plataforma MedConnect), habilitando o Médico Aderente a ofertar e realizar consultas médicas remotas (teleconsultas) por meio de videoconferência segura a pacientes devidamente cadastrados na base de usuários da CONTRATANTE.

1.2. A CONTRATANTE atua exclusivamente na qualidade de provedora de soluções tecnológicas e intermediária de conectividade, de modo que o presente instrumento não constitui, sob qualquer hipótese, vínculo empregatício, societário, de subordinação jurídica ou de natureza previdenciária entre a CONTRATANTE e o CONTRATADO, permanecendo as partes inteiramente autônomas e independentes na consecução de suas atividades.

CLÁUSULA SEGUNDA — DA CONFORMIDADE REGULATÓRIA E AUTONOMIA MÉDICA

2.1. O Médico Aderente expressamente declara e garante possuir pleno conhecimento e compromete-se com o cumprimento integral das diretrizes fixadas pela Resolução nº 2.314/2022 do Conselho Federal de Medicina (CFM), que regulamenta a prática da telemedicina no território nacional, bem como com as resoluções e normativas emanadas pelo Conselho Regional de Medicina de sua respectiva jurisdição.

2.2. O Médico Aderente assume a responsabilidade exclusiva, integral, técnica, civil, criminal e ética por todo e qualquer ato médico perpetrado no ambiente da Plataforma MedConnect, incluindo, mas não se limitando, à anamnese, diagnóstico, prescrição de medicamentos, requisição de exames subsidiários, emissão de atestados e condução geral das condutas clínicas.

2.3. A CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, interfere, orienta, dita, supervisiona, audita ou se responsabiliza pelo teor das decisões clínicas, opiniões técnicas ou pelo conteúdo médico decorrente dos atendimentos operados pelo CONTRATADO, sendo assegurada a estrita autonomia profissional assegurada pelo Código de Ética Médica brasileiro.

CLÁUSULA TERCEIRA — DA REMUNERAÇÃO, COMISSÕES E REPASSES FINANCEIROS

3.1. Pelos serviços de intermediação tecnológica e cessão de uso da infraestrutura digital, a CONTRATANTE reterá a título de remuneração (comissão) o percentual fixo de 20% (vinte por cento) sobre o valor bruto efetivamente cobrado do paciente e liquidado por meio da plataforma para cada teleconsulta realizada.

3.2. O Médico Aderente fará jus ao recebimento líquido equivalente a 80% (oitenta por cento) do valor bruto correspondente à consulta executada, livre das taxas de processamento financeiro da plataforma.

3.3. Os repasses financeiros devidos ao CONTRATADO serão realizados de forma eletrônica, no prazo imprerível de até 2 (dois) dias úteis contados a partir da data de efetiva finalização da teleconsulta na plataforma, mediante transferência bancária ou Pix para a conta corrente de titularidade exclusiva do Médico Aderente informada no momento de seu cadastramento.

3.4. Caberá única e exclusivamente ao Médico Aderente o cumprimento das obrigações fiscais decorrentes dos valores percebidos, incluindo o recolhimento de impostos, taxas, contribuições

previdenciárias e tributos federais, estaduais ou municipais incidentes sobre sua atividade profissional e sua renda, eximindo a CONTRATANTE de qualquer solidariedade ou corresponsabilidade tributária.

CLÁUSULA QUARTA — DAS OBRIGAÇÕES DO MÉDICO ADERENTE

4.1. Constituem obrigações precípua e mandatárias do Médico Aderente sob a vigência deste instrumento:

- a)** Manter suas informações cadastrais perenemente atualizadas junto à plataforma, abrangendo a regularidade do registro no CRM, comprovantes de especialidades médicas (RQE, quando aplicável) e a disponibilização fidedigna de sua agenda de horários para atendimento;
- b)** Prestar assistência médica estritamente aos pacientes que tenham formalizado o agendamento e efetuado o adimplemento financeiro através dos canais de pagamento homologados pela Plataforma MedConnect;
- c)** Emitir receitas, relatórios, solicitações de exames e atestados médicos de forma eletrônica e em estrita consonância com a legislação vigente, utilizando-se obrigatoriamente de assinatura eletrônica qualificada com certificado digital padrão ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira);
- d)** Abster-se de redirecionar, cooptar ou induzir os pacientes captados por intermédio da plataforma para a realização de consultas externas, particulares ou por outras vias de comunicação, com o escopo de evadir-se do pagamento da comissão estipulada na Cláusula Terceira, sob pena de rescisão motivada imediata e aplicação de perdas e danos;
- e)** Notificar formalmente a CONTRATANTE, por escrito e em prazo não superior a 24 (vinte e quatro) horas, a ocorrência de qualquer evento superveniente de ordem ética, administrativa, judicial ou legal que restrinja, suspenda ou impeça temporária ou permanentemente o livre exercício de sua atividade profissional ou sua aptidão para atuar em telemedicina.

CLÁUSULA QUINTA — DAS OBRIGAÇÕES DA MEDCONNECT

5.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE perante o profissional credenciado:

- a)** Prover, manter e gerenciar a infraestrutura tecnológica necessária para a perfeita operacionalização das teleconsultas, garantindo ambiente de videoconferência seguro com criptografia de ponta a ponta e ferramentas funcionais de suporte à prática médica remota;
- b)** Efetuar os repasses financeiros decorrentes das consultas devidamente validadas na plataforma, observando rigorosamente os prazos e as proporções pecuniárias pactuadas neste instrumento;

- c) Disponibilizar serviço especializado de suporte técnico para a resolução de incidentes na plataforma, acessível ao CONTRATADO em dias úteis, no período compreendido entre as 08:00 horas e as 20:00 horas;
- d) Resguardar o mais estrito sigilo corporativo e confidencialidade em relação aos dados de saúde e cadastrais pertencentes aos pacientes que utilizam o sistema, operando o tratamento dessas informações em conformidade com os regramentos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD);
- e) Disponibilizar mensalmente ao Médico Aderente, por meio de painel digital restrito, o extrato pormenorizado contendo o quantitativo de teleconsultas realizadas, valores brutos faturados e os respectivos montantes consolidados repassados.

CLÁUSULA SEXTA — DA PROTEÇÃO DE DADOS E DO SIGILO PROFISSIONAL

6.1. Ambas as partes signatárias obrigam-se reciprocamente a efetuar todo e qualquer tratamento de dados pessoais e de dados pessoais sensíveis (dados de saúde e prontuários) em estrito cumprimento aos ditames da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD), em consonância com as diretrizes do Código de Ética Médica e resoluções correlatas editadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

6.2. Os dados de saúde coletados durante a execução das consultas virtuais são de propriedade soberana e titularidade exclusiva dos respectivos pacientes. É expressamente vedado ao Médico Aderente e à CONTRATANTE a utilização, cópia, cessão, transferência ou processamento das referidas informações para finalidades comerciais, publicitárias, de pesquisa científica ou compartilhamento com terceiros, salvo se houver autorização prévia, expressa, destacada e por escrito emitida pelo titular dos dados.

CLÁUSULA SÉTIMA — DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

7.1. Todos os direitos de propriedade intelectual, marcas, patentes, nomes comerciais, segredos de negócio, códigos-fonte, softwares, layouts de tela, interfaces gráficas, algoritmos de pareamento e bases de dados que integram a Plataforma MedConnect pertencem em caráter exclusivo e perpétuo à MEDCONNECT SAÚDE DIGITAL LTDA.

7.2. A adesão do Médico Aderente ao presente termo concede-lhe unicamente uma licença de uso temporária, revogável, não exclusiva e intransferível sobre as funcionalidades da plataforma, não transferindo qualquer modalidade de direito de propriedade, exploração comercial reversa ou titularidade patrimonial sobre o ecossistema tecnológico desenvolvido pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA — DA VIGÊNCIA, RESCISÃO E PENALIDADES

8.1. O presente instrumento é firmado por prazo indeterminado, possuindo eficácia jurídica imediata a partir da manifestação de aceite ou assinatura por parte do Médico Aderente.

8.2. Qualquer das Partes poderá promover a rescisão imotivada do presente contrato a qualquer tempo, mediante simples notificação prévia e formal endereçada por escrito ao canal eletrônico (e-mail) da outra parte, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias corridos, hipótese em que serão liquidadas as obrigações financeiras e repasses remanescentes relativos aos atendimentos já consumados.

8.3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de rescindir de forma motivada e imediata o presente contrato, promovendo o bloqueio sumário do acesso do profissional à plataforma, independente de aviso prévio ou interpelação judicial, na ocorrência de infrações graves às cláusulas contratuais, desrespeito flagrante às normas ético-profissionais do CFM, cancelamento ou suspensão do registro no CRM, ou indícios robustos de fraude e prevaricação na execução das teleconsultas, restando resguardado o repasse dos valores legitimamente devidos até a data do bloqueio e o direito de regresso por eventuais perdas e danos sofridos pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA — DO FORO DE ELEIÇÃO

9.1. Para dirimir quaisquer dúvidas, controvérsias ou litígios decorrentes da interpretação ou execução do presente Termo de Adesão, as Partes elegem, de comum acordo e com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que se apresente, o Foro da Comarca de Campinas, no Estado de São Paulo.

Campinas/SP, _____ de _____ de 2026.

MEDCONNECT SAÚDE DIGITAL LTDA.

Representante Legal: Bruno Alves

MÉDICO ADERENTE

[Nome completo do médico contratado]

TESTEMUNHAS INSTRUMENTAIS:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF: